

PengyouCo
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 51, rue de Seine, 75006 Paris
994 675 254 RCS Paris

(la « Société »)

DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 12 FEVRIER 2026

PRISES PAR CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22.3. DES STATUTS

EXTRAIT

Par décisions unanimes en date du 12 février 2026, les associés de la Société (les « Associés ») ont pris les décisions suivantes :

[...]

Quatrième décision

[...]

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes ad hoc,

constatant que le capital est entièrement libéré,

décident, sous la condition suspensive de l'adoption de la Cinquième décision ci-après concernant la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 1.641,81 euros, pour le porter de 10.000 euros à 11.641,81 euros, par l'émission de 164.181 actions ordinaires nouvelles dites « actions d'amorçage » aux fins d'identification (les « Actions d'Amorçage ») d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions ordinaires (les « BSA_{Ratchet} » et, avec les Actions d'Amorçage auxquelles ils sont attachés, les « ABSA ») dont les caractéristiques sont déterminées ci-après,

décident que les ABSA sont émises au prix de [...] euros l'une, prime d'émission de [...] euros par ABSA incluse, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de [...] euros, à libérer intégralement lors de leur souscription, en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles (l'« Augmentation de Capital »),

[...]

décident que les Actions d'Amorçage seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires existantes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital, en ce inclus le droit au dividende mis en distribution à compter de la date de leur émission.

[...]

donnent tous pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'Augmentation de Capital au président, et notamment pour :

- recueillir les souscriptions aux ABSA et les versements y afférents,
- procéder, le cas échéant, à la prorogation de la période de souscription, au plus tard jusqu'au 31 mars 2026 (inclus),

- utiliser les facultés de réduction prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, visées à l'article L. 225-134 du Code de commerce et limiter l'Augmentation de Capital au montant des souscriptions recueillies, à la condition que celui-ci atteigne au moins soixante-quinze (75) % de l'Augmentation de Capital initialement fixée,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital,
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital,
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et la modification des statuts en résultant,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital,
- recueillir les souscriptions aux actions ordinaires dont l'émission résulterait de l'exercice des BSA_{Ratchet}, ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions,
- constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA_{Ratchet}, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- imputer les frais de l'Augmentation de Capital sur la prime d'émission,
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de BSA_{Ratchet} en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et conformément à ce qui figure dans la présente décision, et
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission.

Cinquième décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés aux ABSA au profit de personnes dénommées

Les Associés,

connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes ad hoc,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, en conséquence de l'adoption de la décision ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 164.181 ABSA à émettre au profit des personnes et dans les proportions suivantes :

[...]

Sixième décision

Sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, modifications statutaires – refonte des statuts de la Société et adoption de nouveaux statuts

Les Associés,

connaissance prise du rapport du président et du projet des nouveaux statuts figurant en annexe dudit rapport,

sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, telle que le cas échéant limitée conformément à l'article L. 225-134 du Code de commerce,

[...]

décident de modifier les statuts afin de refléter les modifications requises par l'adoption des décisions qui précèdent et la réalisation de l'Augmentation de Capital,

[...]

décident, dans un souci de simplification, de remplacer les statuts actuels de la Société par les statuts figurant en annexe aux présentes (les « Nouveaux Statuts »),

adoptent en conséquence article par article, puis dans son ensemble, le texte des Nouveaux Statuts qui comportent l'ensemble des modifications requises par l'adoption des décisions qui précèdent et par la présente décision, et

précisent que les Nouveaux Statuts entreront en vigueur à compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital.

[...]

Extrait certifié conforme par le président

Signé par :

20E9AAB424D6423...

Laurent Solly